އަހްމަދު ޝިޔާމް ވ. ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/HC-A/52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދައުވާ 16 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Shiyam v. State (Maldives Police Service)

ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށޭނަ ހެކި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިނުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، އެ ހެކި ދައުލަތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަނާޅާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އަހްމަދު ޝިޔާމް އަކީ 05 ޑިސެމްބަރު 2001 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުރުމާ، އަހްމަދު ޝިޔާމް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން 26 ޖޫން 2014 ގައި ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

އަހްމަދުޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަހްމަދުޝިޔާމް، ނޯޓް ސްޓޭންޑަރޑް ޕޮލިސް ޑިސިޕްލިން ކޮމިޝަނެއްގެ ބަޔާނުގައި ހުރި ގޮތުގެ ނޫޅޭ ބޮންޑްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ތުހުމަތުތަކެއް ސާބިތުވެގެން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން، އަހްމަދުޝިޔާމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ އިތުރުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް" ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ގަޟިއްޔާ

އަހްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭންދެން ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 2019 ގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ 1,495,000.00ރ. (އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އަހްމަދުޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޝަކޫރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ 13,8,7,6,2,1 މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދާރީ މިންގަނޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ސާބިތުވެގެން، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަ ކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަންގައި އަމުރުކުރުމަށް ދަޢުވާ ނުބެލޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

ހައިކޯޓު (2021/HC-A/52)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ދަޢުވާގައި ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށްބުނެ އަބްދުލް ޝަކޫރުގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ޖަވާބުދާރީ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (ދިވެހި ފުލުހުން) އެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަސާސީ ނުކުތާތަކަކީ.

1. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ފަސްޖެހިފައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ބާޠިލު ޙުކުމަކަށް ވާތީ؛ މިގޮތުން ބެލުނުވިޔަސް، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުމުގެ ނިންމުމެއް ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތުހުމަތާއި ހެކިތައް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިދޭން ކަމަށް، މިގޮތަށް ލިޔުމުން އަޑުއެހުމެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަކަށް، ނަމަވެސް އެކަން މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

2. ޖިނާއީ ތުހުމަތުގައި ދޮށީވެގެން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިގުޅޭ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރެވުނު" ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރާ، ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެ މާއްދާގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ބާޠިލު ޙުކުމަކަށް ވާތީ؛

3. ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން 07 (ހަތެއް) ހެކިން ހުށަހަޅައިފައިވާކަމުގައި، ނަމަވެސް އެއްވެސް ހެކިބަހެއް ޝަރީޢަތުން ހޯދާފައި ނުވާ، ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ ބަސް މައްޗަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމުން ބާޠިލު ޙުކުމަކަށް ވާތީ؛

4. އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިނުވާކަން ފާޅުވާކަމަށް ބަލައި، މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބާޠިލު ޙުކުމަކަށް ވާތީ؛ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަކަށް، އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން އެ އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފު ކުރުމެވެ. މިއެވެ.

ތަޙުޤީޤުން ބެލުނުއިރުވެސް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯސްމަންޓާއެކު މިނިސްޓަރުގެ ނިންމެވުމާއެކު ކަމަށާއި، އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން ހުކުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާކަން ނަޒަރުސާނީކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ބާރުތަކުގައި ޝަކުވާ ހުރިސް ހަޖިރު ކުރުމުގެ ބުނާގޮތް ހަމައަށް ވާސިލުވުމަކަށް ފާސްނުކުރަން ތިރީބެދިރަވާ އިންތިޒާމީ ބާރެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ހުރި ތަޙުޤީޤުގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވުނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަޙުޤީޤުން ބެލުނުއިރުވެސް، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި ބަލާފާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ އެކަށޭނެ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވިއިރުވެސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް ދަނޑިވަޅު އަދި ދަނޑިވަޅު ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގޭތީ ހުރި ޖަރީމާ ތަޙުޤީޤުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުން ހުކުމްކުރައްވާފައި، ޝަރީޢަތުގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުރާޖަޢާ ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރެ ވ. ދިވެހި ތަޙުޤީޤު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ކަސްކަށް ފުރިހަމަ ނިސްބަތުން ދަށު ކޯޓު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ހިސާބަށް ގެނެސްވާނަކަނެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުގެ މުރާޖަޢާގައި ތަޙުޤީޤުން ޚިލާފުވާނީ ޒާތުގައި ހުރިގޮތް، އަހަރެން ކޮމިޝަނަރު ބަލަހައްޓާ ޤާނޫނުގެ ހުކުމްތަކާއި ހުކުމްތައް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ، އަދި ހުރި ބަލަހައްޓާ ވަޒީފާއިން ނުކުމެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ހަމަ ބަލަހައްޓާ ދަށު ކޯޓުގެ ސަފްޙާގެ ބާރާތްތަކުގައި ފަރާތުން، ފަރާތްތަކުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުކުމާއި ޚިލާފަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ފަރާތުގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ، ފަރާތުގެ ބަސްކޮށް ޝަހީދު އަދި ފަރާތުގެ އަޙުމަދު ތަދިރާސީ ބަސްމެން ތިބި މަ މައްސަލައިގައި، ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަށްއެދިގެން، 16 އޭޕްރީލް 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ދަޢުވާއިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޭނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ހަރަދެއް ވަޒީފާގައި ވަޒީފާއިން ވަނީ ނުސީދާގޮތުން، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނިކުމެތާ ހަމައަށް އެއްވަރުގެ ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާފައި ކަނޑައަޅައި ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަރާތްތަކުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފައިސަލާތައް

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި، ފުލުހަކަށް، ގުޅުން ބަލަންވާނީ އެ ބޯޑު އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތަކުން ބިނާވާ އެއްވެސް ކަމަކީ އޭ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށީގެން ހުރި ހެކި ބާރު ކަމުގައިވާތީއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ނަޝީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (2019/SC-A/17)).

2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އެ ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ކޯޓުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ގަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ އެ ނިންމުން ކޯޓުގައި ދިފާޢު ކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން ގޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލު އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާކަން ދައްކައިދިނުމަށް ޖެހޭނީ އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ރިޢާޔަތްކުރުމުން ހުށަހެޅި ކޯބައިކަން ބުނެދީ އެނިންމުން ދިފާޢު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6. ދައުލަތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ދިފާޢުކޮށް، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހެކި ޤަރީނާ ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަކީ ކޯޓަށް ބުރަވެވުން ހިތަށް އެ ކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް، އެ މައްސަލަތައް ބަލާ ފާސްކުރާ ގޮތެއް ކޯޓުން ނިންމާނެއެވެ.

7. އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ހިންގުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި އައު ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެކިތަކެއް ކަމުގައި ވެގެންނެވެ.

8. އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކުރެވޭ ލިޔުންތަކަކީ ޕްރޮސީޖަރަލް ފެއާނަސް، އައު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވުމުގައި ހުރަހެއް ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް އައު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

9. މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނީ ހުއްދަކުރާ އެންމެހާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކާއި ބަލައިގެން ޤާޟީ ބިނާކޮށްގެން ތަޤުރީރުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައިވެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނަޝީދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ގަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ގަޟިއްޔާ)).

10. ހަބްސުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހުށަހެޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާ ޙުކުމްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ގަޟިއްޔާ).

11. މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ފަރާތްތަކުންވެސް ދުރުމުން ދުންނަ ގޮތަށް ޙައްލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނީއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ).

12. ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހެއްކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ސަބަބު ފާހަގަނުކުރާނަމަ، [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ދިފާޢުން ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ގޮތް އެ ނިންމުމުން އަނގަން ނުނިމޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމަކީ ހެއްކާއި ދިފާޢަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވެސް ބުނުމުގެ ޖާގަ ކުޑަވެއެވެ.

13. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނެގުމާ ހަމައަށް ދިނަންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަރާތަށް ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17) ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޤަޟިއްޔާ: މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު އާއި ދިވެހި ދައުލަތު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ބޯޑަށް ބަލަހަށްޓުން ބިނާ އެކަށް ހެއްކެއް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެވަގުތު އޮތް ހެކި ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.
2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ.
3. މިދެކަމަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ދެކަންތައްތަކެވެ.

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާ ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ ނުލައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ބަރުދަން ތަޤްދީރުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތުން ނިންމި ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

2. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްނުކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތް ހިނގާ ޢަދުލުވެރިކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭތީއެވެ.

އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ . ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުވުމަށް ނިންމާ ބަޔާންތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ހަމީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ހަމީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަކީ [illegible] ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. [illegible] ފުލުހުންގެ [illegible] (އިސްތިއުނާފު [illegible] ފަރާތްތަކުގެ [illegible] ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ.
2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ފުލުހަކު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުތައް އޭނާއަށް ލިޔުމުން ހުރިހާ ތަފްސީލާއެކު އަންގައިދިނުމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއިން އެދުވެރިކަމެއް އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުލްކީ ފުލުސް ޚިދުމަތުގެ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ މުއްދަތުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ކަންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ވ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން އުސޫލުތަކާއި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޝަރީޢަތުން ދެކެނީ އެ ޤަޟިއްޔާގެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވެއެވެ.

ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަޝްރޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/133 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަޝްރޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެފައި އަދި ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ (ދައުލަތުގެ ބުނުމުގައި).

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މޫސާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މޫސާ ވަޙީދު (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި ހެކި މާނަކުރުމުގައި ހިލާފުވެފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަމާއި، އެކަމުން އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސާއި ނިކުންނާނެ ނުރަނގަޅު ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ނުކުތާއަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ (ދައުލަތުގެ ބުނުމުގައި).